МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 12 дугаар сарын 06 № 03/25 Улаанбаатар хот

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Д.МӨНХСАЙХАН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Баянхонгор аймгийн Ахмад настны асрамжийн төвийн асруулагчдын эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг асрамжийн төвийн байрын орчин, нөхцөлтэй танилцах, байгууллагын удирдлага, албан хаагчид, асруулагч нартай ярилцлага хийх, тайлбар мэдээлэл авах, холбогдох баримт мэдээллийг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Асрамжийн төвийн барилга нь 1989 онд конторын зориулалтаар ашиглалтад орсон 1 давхар 273.79 м^2 талбай бүхий шугаман цутгамал суурьтай, хүрмэн гулдмайн ханатай, угсармал төмөр бетонон хучилттай, төвлөрсөн цахилгаан хангамж, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуурга, дулааны шугам сүлжээнд холбогдсон, асруулагчийн амьдрах 2-4 хүний багтаамжтай 4 өрөө, гал тогооны 1 өрөө, эмчийн 1 өрөө, ажилчдын 1 өрөө, ариун цэврийн 1 өрөө, нийт 8 өрөөтэй байна. MNS5823:2016, Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлагын 9.8-д гэрийн нөхцөлд ойртуулсан байх шаардлагад үйлчлүүлэгчийн өрөөний 1 хүнд ногдох талбайн хэмжээ нь 8м^2-аас багагүй байна, асрамжийн газар нь үйлчлүүлэгчдэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх, дуу чимээ багатай, сандал ширээ бүхий тохилог уулзалтын өрөөтэй, мөн олон нийтийн өрөөтэй байна, 7.2.2-д асрамжийн газар сэргээн засах үйлчилгээг үзүүлнэ, сэргээн засалтын өрөөтэй байхаар тусгасан. Гэвч тус асрамжийн газарт уулзалтын өрөө, олон нийтийн өрөө, сэргээн засалтын өрөөгүй, 1 хүнд ногдох талбайн хэмжээ 8м^2-аас бага байна.

Мөн асрамжийн газрын барилга, байгууламжийн байршил, аюулгүй ажиллагааны урсгал хөдөлгөөнийг харуулсан тойм зургийг нийтэд харагдахуйц газар байршуулаагүй, галын хор, галын аюулгүй байдлыг хангах булан, галын аюулгүй байдлын дүгнэлтгүй байна. Түүнчлэн өрөө бүрт дуудлагын хонх, утаа мэдрэгч байршуулаагүй, усанд орох өрөөнд хананы бариулгүй байгаа нь MNS5823:2016, Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлагын 9.8-д заасан шаардлагыг хангахгүй байна.

2. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/188 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Төрөлжсөн асрамжийн газарт ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хүлээн авах, шилжүүлэх журам”-ын 3.1-д “Асрамжийн газрын нийгмийн ажилтан нь 13 төрлийн баримт бичиг бүхий үйлчлүүлэгчийн хувийн хэргийг бүрдүүлж, тогтмол хөтөлнө”, 3.3-д “үйлчлүүлэгчийн хувийн хэргийг хамгаалалт бүхий сейфэнд хадгална, .. болон нийгмийн ажилтнаас бусад хүн зөвшөөрөлгүйгээр авч үзэх боломжгүй байх нөхцөлийг хангаж ажиллана.” гэж зохицуулсан бөгөөд асруулагчдын хувийн хэргийн бүрдэлт, дутуу, хадгалалт

15006007

хамгаалалт сул байгаа нь энэхүү журмын хэрэгжилт хангалтгүй байна гэж дүгнэж байна.

3. Хоол хүнсний зардалд 2024 оны төсөвт 40 сая төгрөг зарцуулахаар тусгагдсан бөгөөд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 28-ний өдрийн А/130 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа насанд хүрэгсдийн хоногт хэрэглэх хоолны норм, илчлэгийн хэмжээ, зардлын норматив хоногт 2780 ккал, 16094 төгрөг байхаар батлагдсан бөгөөд 1 хүнд 366 өдрийг 16094 төгрөгөөр тооцвол 5890404 төгрөг, нийт орны хүчин чадлаар үржүүлбэл 58904040 төгрөг шаардлагатай байна. Дээрхээс дүгнэхэд 18,9 сая төгрөгийн санхүүжилт төсөвт дутуу тусгагдсан байна.

Тогоочийн тооцсон илчлэгийг дээрх журамд заасан илчлэгтэй харьцуулахад 1 хүнд олгож байгаа өдрийн хоолны илчлэг нь 783-1124-ккал дутуу байна. Мөн үндны усны чанар аюулгүй байдлыг хянуулаагүй байгаа нь Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д " үндны болон ахуйн ус нь эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг хангасан, аюулгүй байх" гэж заасныг зөрчиж байна.

4. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар "Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэний хувцас, ариун цэврийн болон хичээлийн хэрэглэлийн зардлын норматив, эдэлгээний хугацаа"-г батлагдсан бөгөөд 1 жилд 510000 төгрөгийн гутлын багц, 678000 төгрөгийн гадуур хувцасны багц, 235000 дотуур хувцасны багц, 414300 төгрөгийн ариун цэврийн хэрэглэлийн багц, 2 жилд нэг удаа 356300 төгрөгийн зөөлөн эдлэлийн багц олгохоор журамласан байна. Гэвч төсөв хүрэлцээгүйн улмаас эдгээр багцуудыг бүрэн олгоогүй байна.

5. Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага MNS 5823:2016 стандартын 6.4.2-д сэргээн засах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, хэвтрийн асруулагчийн асаргаа сувилгаа үйлчилгээ нь үндсэн үйлчилгээ болохыг заасан.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтаар "Төрөлжсөн асрамжийн газарт зайлшгүй байх эмийн жагсаалт"-ыг батлагдсан бөгөөд уг жагсаалтад дурдсан эм эмнэлгийн хэрэглэлүүд дутуу тэдгээрийг бэлтгэхэд төсөв нь хүрэлцдэггүй байна. Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага MNS 5823:2016 стандартын 7.2.3-д асрамжийн газрын сэргээн засалтын өрөөнд ширээ сандал, элсэн болон давсан зам, гар угаагуур, сунгалтын вандан, гудас иллэгийн ор, жижиг гантелууд, мэдээллийн самбар гүйлтийн зам,утлагын аппарат, даралтын аппарат, бумба хэрэгслийн шүүгээ, булчингийн далайц багаж хэрэгсэл, хэвтрийн үйлчлүүлэгчийн өргөх, зөөх зориулалт бүхий төхөөрөмж, /гонометр/ гэх мэт хөдөлгөөн аюулгүй байдлыг дэмжсэн төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж байрлуулна гэж заасан бөгөөд тус төв сэргээн засалтын өрөө байхгүй, шаардлагатай тоног төхөөрөмж дутагдалтай, байгаа тоног төхөөрөмжөө байршуулан ашиглах боломжгүй байна.

6. Ахмад настны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6 дахь заалтад "ахмад настны эсрэг хүчирхийлэл" гэж аливаа этгээд ахмад настны эрх, эрх чөлөөг зөрчиж, түүний амь нас, эрүүл мэнд, бие махбод, сэтгэл санаанд гэм хор учруулсан, эсхүл учруулахаар заналхийлсэн үйлдэл, эс үйлдэхүйг ойлгохоор тодорхойлсон. Хяналт шалгалтын хүрээнд асруулагчдын төлөөлөлтэй хийсэн ярилцлагаар зарим харуулууд хэл амаар доромжилдог, тэргэнцэртэй асруулагчид салхилахад дургүйцэж төвөгшөөсөн байдлаар ханддаг, хурдан ор, гар гэж зандарч хүндэтгэлгүй ханддаг, харуул Д.Мягмар нь удаа дараа ажлын байранд архи уусан, согтоод асруулагчийн аюулгүй байдлыг хангах чадваргүй болж унтдаг тохиолдол гарч

байсан, асруулагчид архи өгсөн зөрчил гаргасан талаар шалгалтын ажлын хэсэгт асруулагчид мэдээлсэн болно.

7. Асрамжийн төвийн гадаах үүдний хэсэгт 1 камер, дотор талд үүдний танхимд 1 камер, асруулагчдын өрөө рүү харах чиглэлд 1 камер, коридорын хэсэгт 1 камер, нийт 4 камер байрлуулсан ба камерын дэлгэц нь зохион байгуулагчийн өрөөнд байрлаж байна. Гал тогооны хооллох хэсэг, гадаах талбай, байрны гадаад орчинд камерын хяналтгүй, аюулгүй байдалд хяналт тавих нөхцөл хангагдаагүй байна. Камерын бичлэг нь 15 хоног хадгалагдаад устдаг, бичлэгийг хуулж хадгалдаггүй байх бөгөөд Камерын бичлэг хадгалах, хянах дүрэм, журам батлан мөрдүүлээгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Асрамжийн газрын барилгад шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах;

2. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг гаргуулах, галын хор, галын аюулгүй байдлыг хангах буланг бий болгож, өрөө бүрт дуудлагын хонх, утаа мэдрэгч байршуулах зэргээр асруулагчийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх;

3. Асруулагчийн хувийн хэргийг зохих ёсоор бүрдүүлж, тогтмол хөтөлж шинэчлэх, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах;

4. Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа насанд хүрэгсдийн хоногт хэрэглэх хоолны норм, илчлэгийн хэмжээ, зардлын нормативыг хангахуйц төсвийг шийдвэрлэх;

5. Асруулагчдад олгох хувцас, зөөлөн эдлэл, ариун цэврийн хэрэгслийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалын 2, 3 дугаар хавсралтаар олгох, санхүүжилтийг шийдвэрлэх;

6. Асруулагчид нэн чухал хэрэгцээтэй байгаа сэргээн засалтын өрөөг ашиглалтад оруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй чанартай хүргэх, шаардлагатай эм эмнэлгийн хэрэгслийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх;

7. Харуул хамгаалалтын ажилтнуудад тавих дотоод хяналтыг сайжруулах, асруулагчдыг үг хэлээр доромжлох, хүнлэг бус харьцах, тусламж шаардлагатай тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлдэггүй байдлыг таслан зогсоох, ажлын байран дээр, ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа удаа дараа архидан согтуурч асруулагчдын аюулгүй байдлыг хамгаалах, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтээ хариуцлагагүй хандсан харуул хамгаалалтын ажилтан Д.Мягмарт хариуцлага тооцох;

8. Камерын хяналтыг нэмэгдүүлэх, асрамжийн төвийн дуу дүрсний хяналтын төхөөрөмж /камер/ ашиглалтын журмыг хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн баталж, мөрдүүлэх;

9. Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулах, хүний нөөцийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, мэргэжлээр нь дадлагажуулах;

10. Ахмад настны эрхийг хангах үүднээс тус байгууллагад тавих хяналтыг тогтмол зохион байгуулж, нийт ажилтан, албан хаагчдад хүний эрхийн сургалт мэдээлэл тогтмол явуулж, зөрчил гаргасан албан хаагчдад тухай бүр хариуцлага тооцдог байх;

11. Хяналт шалгалтын ярилцлагад хамрагдсан асруулагчдын аюулгүй байдал, дарамт хүчирхийлэлд өртөхгүй байхад чиглэсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагын мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнг, нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ